

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/3628

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ניהול סיכונים תאגידי), התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"אמת מידה לסיכון מפתח" – אמת מידה לסיכון מהותי שביכולתו, בין השאר, להצביע על מגמות ושינויים בהתייחס לתיאבון לסיכון של הרשות המקומית;

"הוועדה המקצועית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 5;

"מנהל סיכונים תאגידי" – הגורם שמונה על ידי מועצת הרשות המקומית כאחראי על הטמעה וניהול שוטף של תהליך ניהול הסיכונים התאגידי;

"מבקר פנימי" – מבקר העירייה כמשמעותו בפקודת העיריות;

"ניהול סיכונים תאגידי" – תהליך שמטרתו לספק מידה סבירה של ביטחון לתאגיד על ידי תכנון והטמעה של תהליך שיטתי הכולל מיפוי של מכלול הסיכונים ביחס ליעדי הרשות המקומית, הגדרת קריטריונים מתאימים למדידת הסיכונים בהיבטי חומרה וסבירות, הערכת החומרה והסבירות להתרחשותם, קביעת תיאבון לסיכון של הרשות, תיעדוף הטיפול במניעת הנזקים או במזעורם על פי השלכות הנזקים והאפשרות להתרחשותם, הגדרת שיטת הטיפול בהם, ההשקעה הנדרשת לשיטת טיפול זו ובקרה על ביצוע הפעילויות הנובעות מהטיפול;

"סיכון" – האפשרות כי אירוע, פעילות או פעולה, פנימיים או חיצוניים לרשות מקומית, יפגעו ביכולת הרשות כאמור לעמוד ביעדיה ובמטרותיה, הן ביחס לרשות עצמה והן ביחס לגורמים הקשורים אליה ומספקים או מקבלים שירותים ממנה;

"סיכון מפתח" – סיכון שהוגדר כמהותי ומדורג גבוה בסדר העדיפות של הרשות המקומית כפי שנקבע כחלק מתהליך ניהול הסיכונים התאגידי;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה לרבות איגוד ערים;

"תיאבון לסיכון" – רמת הסיכון אותו מוכנה הרשות המקומית לקבל על עצמה ;
"השר" – שר הפנים.

עריכת סקר סיכונים.2. (א) רשות מקומית, באמצעות הוועדה המקצועית, תערוך סקר סיכונים מקיף (להלן – הסקר) אשר ימפה ויכלול את כל סוגי הסיכונים הרלוונטיים לעבודתה, ובין השאר, את אלה :

- (1) תרחישי סיכון אפשריים, לרבות מתאם בין הסיכונים ואומדן מידת הנזק והסבירות להתממשותם ;
 - (2) הערכה של האופן בו היא מנהלת את סיכונה, ובכלל זה הערכה של התשתית, התהליכים והיכולת הקיימת לנהל את הסיכונים ;
 - (3) זיהוי פערים פוטנציאליים וחוסר יעילות בכל הנוגע לסיכונים שאינם מטופלים או כאלה המטופלים על ידי מספר גורמים ברשות.
- (ב) הסקר ותוצאותיו יובאו בפני מועצת הרשות המקומית שתקיים דיון מיוחד בעניינו לא יאוחר משישים ימים מיום סיום הכנתו.
- (ג) מועצת הרשות רשאית להורות על עדכון הסקר בתדירות שתקבע על ידה, אולם עקב חשש לחריגה משמעותית בתקציב או בתוכנית עבודה לפרויקט מסוים על מועצת הרשות להורות על עדכון מידי של הסקר.
- (ד) סקר סיכונים חדש, אשר אינו מהווה עדכון של הסקר האחרון שנעשה, ייערך בפרק זמן שתקבע מועצת הרשות, ובלבד שפרק זמן זה לא יעלה על חמש שנים מיום ביצוע הסקר האחרון, וברשות מקומית שתקציבה עולה על 100 מיליון שקלים חדשים – בפרק זמן שלא יעלה על שלוש שנים.

מדיניות בקרה 3. (א) מועצת הרשות תקבע מדיניות של בקרה שוטפת הכוללת התאמה ועדכון בהקשר של טיפול בסיכונים מהותיים ; מועצת הרשות תאשר את התיאבון לסיכון וכן את אמת המידה לסיכון מפתח כפי שעלו בסקר ובתוכנית לניהול סיכונים לפי סעיף 4 .

(ב) מועצת הרשות המקומית תיבחן, אחת לשנה לפחות, את מערך ניהול הסיכונים ברשות המקומית, ובכלל זה :

- (1) את התאמת התוכנית לניהול סיכונים למדיניות ניהול הסיכונים של הרשות המקומית, לרבות פירוט של מכלול הסיכונים המהותיים וקביעת העקרונות לאופן הזיהוי, ההערכה, הניטור והטיפול בסיכונים אלו ;
- (2) מגבלות הסיכון שנקבעו ומידת התאמתן ויעילותן ;

- (3) סיכונים מהותיים שהתממשו או כמעט והתממשו במהלך השנה וכן מסקנות מתהליך הפקת הלקחים שהתבצע בעקבותיהם;
- (4) סיכונים מהותיים שלאחר יישום התוכנית לניהול סיכונים נותרו בסיכון גבוה;
- (5) מידת התאמת התשתית הארגונית, תשתית הדיווח וזרימת המידע הדרושים לניהול הסיכונים ברשות המקומית;
- (6) בחינת ההסתברות להתממשות הסיכונים.

4. תוכנית לניהול סיכונים
הוועדה המקצועית תכין תוכנית לניהול סיכונים שתכלול פעולות שיש לבצע כדי לצמצם סיכונים ושיטת הטיפול בהם ותביאה לאישור מנהל הסיכונים התאגידי ומועצת הרשות (להלן – התוכנית); התוכנית תעודכן בכל פעם בהתאם לסקר הסיכונים שבוצע כאמור בסעיף 2.
5. מינוי הוועדה המקצועית ותפקידיה
(א) ראש הרשות ימנה ועדה מקצועית בת חמישה חברים, אשר תייעץ ותדווח לראש הרשות המקומית ולחברי המועצה בכל עניין הנוגע לחוק זה, וזה הרכבה:
- (1) המנהל הכללי של הרשות המקומית והוא יהיה היושב ראש;
 - (2) מנהל הסיכונים ברשות המקומית;
 - (3) גזבר הרשות המקומית;
 - (4) היועץ המשפטי ברשות המקומית;
 - (5) נציג ציבור בעל מומחיות בתחום ניהול סיכונים, לפי המלצת המנהל הכללי של הרשות המקומית.
6. סדרי עבודתה של הוועדה
הוועדה המקצועית תתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות; הוועדה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו על ידי השר בתקנות, והיא רשאית למנות ועדות משנה מקרב חבריה, דרך כלל או לעניין מסוים, ולאצול להן מתפקידה.
7. סייג למינוי
לא ימונה לחבר הוועדה המקצועית מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בוועדה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית בעניינו.
8. תקופת כהונה
נציג הציבור בוועדה המקצועית, שמונה לפי סעיף 5(6), ימונה לתקופה של שלוש שנים, ורשאי ראש הרשות להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

פרוטוקולים של דיוני הוועדה המקצועית והחלטותיה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.

מינוי מנהל סיכונים 10. (א) מועצת הרשות המקומית תמנה מנהל סיכונים תאגידי והוא יהיה עובד תאגידי ברשות, תפקידיו וסמכויותיו

(1) פיתוח כלים לאופן תכנון הטמעת תהליך ניהול הסיכונים ברשות המקומית, מיפוי וזיהוי הסיכונים, הערכת ומדידת הסיכונים, הצגת הסיכונים, המעקב אחריהם, העברה וקבלה של המידע על הסיכונים וכלי הצגתם; המנהל יציג את הכלים כאמור לוועדה המקצועית ולמועצת הרשות המקומית מעת לעת ואחת לשלושה חודשים לכל הפחות;

(2) מעקב ודיווח אחר ניהול הסיכונים ובקרת הסיכונים ברשות המקומית כפי שנקבע על ידי מועצת הרשות והוועדה המקצועית; מנהל הסיכונים ידגיש בדיווחיו את סיכוני המפתח;

(3) איסוף ודיווח של מידע, עיבודו והפיכתו לכלים ניהוליים, ובכלל זה בקרה שוטפת, בחינת העמידה בתיאבון לסיכון ומעקב אחר אמת המידה לסיכון מהותי שהוגדרה על ידי הוועדה המקצועית ובעל הסיכון הרלוונטי ברשות המקומית;

(4) הנחיית בעלי הסיכון ביחס למתודולוגיה והכלים המשמשים את ניהול הסיכונים;

(5) דיווח באופן שוטף לוועדה המקצועית ולמועצת הרשות המקומית על חריגים ואירועי כשל מהותיים הנגזרים מסיכוני מפתח שהתממשו או כמעט התממשו.

(ב) מנהל הסיכונים יהיה רשאי לדרוש ולקבל כל נתון, מסמך או מידע מאת כל בעל תפקיד ברשות המקומית שהוא סבור שנדרש לו לשם מילוי תפקידו.

תנאי כשירותו של 11. (א) לא ימונה מנהל אלא אם כן התמלאו לגביו שניים אלה: מנהל סיכונים

(1) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958¹, או בעל תואר אקדמי מוכר כמשמעותו בחוק האמור;

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(2) הוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום מנהל עסקים, מימון או בנקאות המקנה לו את הכשירות הנדרשת לצורך מילוי התפקיד.

(ב) בלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), מבקר הפנים של הרשות המקומית לא יוכל להתמנות לכהונה כמנהל סיכונים.

12. (א) בדיקת תהליך ניהול הסיכונים ברשות המקומית בהתאם להוראות חוק זה תהיה חלק מתוכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי ועבודת הביקורת הפנימית ביחס לניהול הסיכונים התאגידי

(ב) בעת תכנון תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית וקביעת נושאי הביקורת שייכללו בתוכנית העבודה, על המבקר הפנימי לקחת בחשבון את תוצאות סקר הסיכונים ותהליך ניהול הסיכונים המבוצעים על ידי הוועדה המקצועית.

(ג) על המבקר הפנימי לבדוק את יישום המדיניות וביצוע החלטות הוועדה המקצועית ומועצת הרשות המקומית והנחיותיהן בהתייחס לסיכונים ותהליך ניהול הסיכונים התאגידי, בקרת הסיכונים, מהימנות וזמינות המידע הניהולי, הדיווחים השוטפים והחריגים.

13. גילוי בדוחות הכספיים של הרשות המקומית יינתן דיווח תמציתי שיכלול את תיאור תהליך ניהול הסיכונים המתבצע על ידי הרשות המקומית, הקריטריונים ששימשו למדידת הסיכונים, טבלת הסיכונים המהותיים ודירוגם על פי קריטריון השפעה מהגבוה לנמוך, לרבות תיאור של סיכונים שהתווספו או ירדו ביחס לתקופת הדיווח שקדמה לה. הכספיים הרשות המקומית

14. (א) השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצוע. ביצוע ותקנות

(ב) תקנות לפי חוק זה יותקנו לאחר היועצות בוועדה המקצועית.

15. (א) תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים ממועד פרסומו (להלן – יום התחילה). תחילה, תחולה והוראות מעבר

(ב) עד יום התחילה ימנה ראש הרשות את הוועדה המקצועית לפי הוראות סעיף 5 ויקבע את כללי מינויו של מנהל חיצוני.

(ג) רשות מקומית שערכה סקר סיכונים שביום התחילה חלפו מעל שלוש שנים מעריכתו תערוך סקר סיכונים חדש בתוך שנה מיום התחילה.

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו היא לקבוע הוראות שונות לעניין ניהול סיכונים תאגידי ברשויות מקומיות (Enterprise Risk Management ERM). בשנים האחרונות מתגברת המודעות וההבנה כי תהליך ניהול סיכונים מוסדר הוא עוגן ניהולי המאפשר מיצוי האפשרויות להשגת יעדי הארגון, בד בבד עם ניצול משאבים טוב יותר ובאפקטיביות גבוהה יותר.

ארגונים בסקטורים רבים מיישמים הלכה למעשה מסגרת מסודרת לניהול סיכונים תאגידי כגון גופים בשוק ההון, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, יחידות סמך וכן חברות ציבוריות בעלות ממשל תאגידי מפותח ותרבות ניהולית מתקדמת. ואולם, על אף שפעילותן של רשויות מקומיות כרוכה בנטילת סיכונים, ביניהם סיכונים תפעוליים, סיכונים ציות, סיכונים פיננסיים, סיכונים אסטרטגיים וסיכונים אחרים הקשורים לפעילותן במישור המוניציפאלי, הציבורי והכלכלי, אין הן ממפות את הסיכונים כאמור באמצעות הכלי הניהולי של ניהול הסיכונים. רשויות כאמור פועלות גם אל מול גורמים רבים ממשלתיים ואחרים כחלק מפעילות שוטפת וכן במצבי חירום בהם היערכות הרשות המקומית היא קריטית במתן מענה שלטוני בזמן אמת.

לאור האמור, מדיניות ניהול הסיכונים התאגידי היא נדבך חשוב בבחירת מכלול הפעולות והאמצעים שעל רשות מקומית לנקוט על מנת לעמוד ביעדים ובמטרות שנקבעו לה, הן על ידי גורמים חיצוניים והן על ידי גורמים פנימיים. כמו כן, העובדה כי רשויות מקומיות מושפעות משינויים דינמיים חיצוניים ופנימיים מורכבים ממחשה את הצורך באיתור מכלול הסיכונים המהותיים לרשות המקומית המאפשר כלי פיקוח ובקרה של מועצת הרשות.

יצירת מערך ניהול סיכונים אשר יוטמע בכל התהליכים ברשות המקומית כחלק אינטגרלי מהתהליכים כמתואר, צפוי להפחית את רמת הסיכון לה חשופה הרשות המקומית ולמנוע או לצמצם את התממשותם. כמו כן, ניהול הסיכונים התאגידי הינו חלק חשוב בשמירה על העקרונות של שקיפות לציבור וחיזוק עקרונות של מינהל תקין ומתן שרות אפקטיבי ומיטבי לתושבי הרשות המקומית.

מעבר לכך, ניהול סיכונים יכול לתת בידי קברניטי הרשות ומועצת הרשות אמצעי לזיהוי אירועים העלולים לגרום נזק לרשות, להגדיר את רמת הסיכון בהתאם ליעדי הרשות ומטרותיה, לרבות יעדים ממלכתיים כפי שהוגדרו בחקיקה, בתקנות או בהחלטות ממשלה ורשויות מדינה אחרות המוסמכות לכך, ובהתאם ליעדים העסקיים, הציבוריים והאסטרטגיים שקבעה לעצמה הרשות המקומית.

לפיכך, מוצע לקבוע כי כל רשות מקומית תגדיר את סוגי הסיכון אליהם היא חשופה באמצעות סקר סיכונים שתערוך, תיצור ביניהם מדרג, תקבע סדרי עדיפות לטיפול בהם וכן תגדיר את הגורמים הרשאים ליצור חשיפות לסיכונים, וכן את תהליך הבקרה הפנימית במסגרת הרשות המקומית, לרבות אופן הדיווח למועצת הרשות המקומית.

כמו כן, מוצע כי תוקם ועדה מקצועית בת חמישה חברים, שתייעץ ותדווח לראש הרשות המקומית ולחברי המועצה בכל עניין הנוגע להוראות הצעת חוק זו, ובכלל זה הכנת תוכנית לניהול סיכונים שתכלול פעולות שיש לבצע כדי לצמצם סיכונים ושיטת הטיפול בהם ותביאה לאישור מנהל הסיכונים התאגידי ומועצת הרשות. לבסוף, מוצע לקבוע כי מועצת הרשות המקומית תמנה מנהל סיכונים תאגידי והוא יהיה עובד הרשות האחראי על ניהול הסיכונים ברשות, לרבות מעקב ודיווח אחר ניהול הסיכונים ובקרת הסיכונים ברשות המקומית מתוך הבנה כי ניהול סיכונים אפקטיבי כאמור יסייע לתהליך קבלת החלטות טוב יותר, מינהל תקין, שקיפות, וכפועל יוצא מכך לשיפור ברמת הניהול וההתנהלות של הרשות המקומית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/5185; פ/170/21).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)